
SOTO LUNA
— A B O G A D O S —
ASESORÍA JURÍDICA Y CONSULTORÍA ESPECIALIZADA

| QUIÉNES SOMOS

Soto Luna Abogados es una firma de asesoría jurídica y consultoría enfocada en dos áreas de práctica: derecho corporativo y derecho minero energético. Contamos con profesionales idóneos para cada rama, esto permite

de las necesidades de cada persona y empresa.

Ofrecemos servicios de asesoría y consultoría legal bajo la premisa de asumir con el mayor compromiso y profesionalismo las necesidades de nuestros clientes, brindando soluciones efectivas y tangibles.

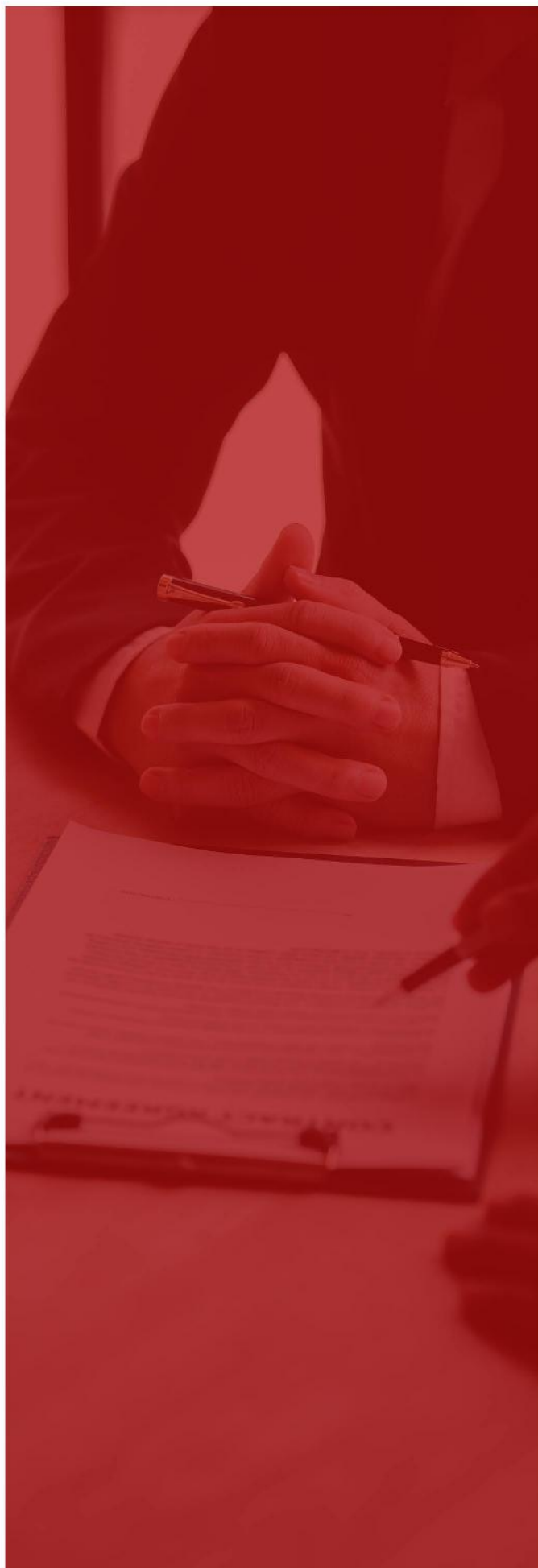
Para cumplir con nuestro propósito, hemos dividido las áreas de práctica en 3 ramas:

- **DERECHO CORPORATIVO**
- **DERECHO MINERO ENERGÉTICO**
- **CONSULTORÍA ESPECIALIZADA**



SANTIAGO SOTO LUNA

Abogado Especialista en
Derecho Minero Energético



I DERECHO CORPORATIVO

Nuestra área de derecho corporativo realizará acompañamiento en el aspecto regulatorio para el desarrollo de sus proyectos o negocios, así como en el cumplimiento de requisitos legales y en las fases precontractual y contractual de un negocio. Prestamos apoyo transversal y de forma permanente en los diferentes aspectos de la operación de la empresa, ajustando la asesoría al tamaño y modelo de negocio de nuestros clientes.

En el área de práctica de derecho corporativo, enfocamos nuestra asesoría en los aspectos que consideramos fundamentales para el funcionamiento de una empresa. Estos son:

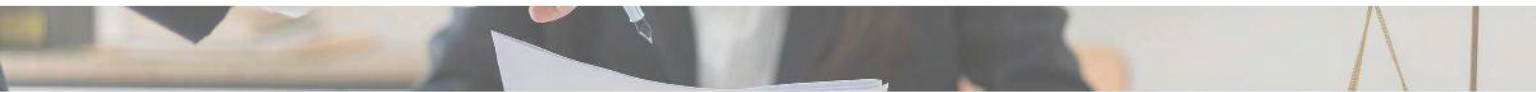
- ASUNTOS REGULATORIOS
- DERECHO MERCANTIL Y SOCIETARIO
- DERECHO DE LOS CONTRATOS Y ESTRUCTURACIÓN LEGAL DE NEGOCIOS



| DERECHO CORPORATIVO

ASUNTOS REGULATORIOS

- Consultas y conceptos
- Estructuración de proyectos desde el ámbito legal
- Análisis de impacto normativo a sectores determinados
- Seguimiento a proyectos legislativos
- Trámites administrativos de cara a un proyecto o negocio
- Negociación con entidades públicas
- Interposición de recursos administrativos y judiciales
- Identificación de riesgos en el marco de un proyecto o negocio



| DERECHO CORPORATIVO

DERECHO MERCANTIL Y SOCIETARIO

- Constitución de persona jurídica de acuerdo al tipo societario que mejor se adecue al modelo de negocio y al objeto social
- Elaboración de estatutos
- M&A corporativo
- Solución de controversias con terceros ante centros de arbitraje, conciliación y mediación
- Asesoría y acompañamiento para solución de conflictos societarios
- Due Dilligence legal frente a compra, venta o cesión de acciones, derechos contractuales o activos
- Asesoría o representación ante la superintendencia de la competencia, en el marco procesos administrativos
- Registro y protección de marca/ interposición de recursos administrativos o judiciales por violación de derechos de marca.

| DERECHO CORPORATIVO

DERECHO DE LOS CONTRATOS Y ESTRUCTURACIÓN LEGAL DE NEGOCIOS

- Negociación de contratos y cláusulas
- Elaboración de contratos e inclusión de cláusulas especiales
- Acompañamiento y asesoría en caso de aplicar cláusulas compromisorias
- Estructuración legal de negocios
- Diseño legal y operacional de proyectos de comercio nacional e internacional





I DERECHO MINERO — ENERGÉTICO

En nuestro departamento de derecho minero energético asesoramos en el ámbito legal, regulatorio y de consultoría los asuntos relacionados al derecho minero energético, con el fin de ser un aliado estratégico para el desarrollo de proyectos y cumplimiento de obligaciones contractuales con el ente administrador de los contratos. De igual forma, cada sector contará con asesoría integral, unificando el conocimiento del sector jurídico con el de gestión social y buenas

Las 3 áreas contenidas en el departamento minero energético son:

- DERECHO DE LOS HIDROCARBUROS
- ENERGÍAS RENOVABLES
- DERECHO MINERO

| DERECHO MINERO - ENERGÉTICO

DERECHO DE LOS HIDROCARBUROS

UPSTREAM

- Asesoría y gestión de la minuta del contrato TEA, E&P, E&E y Contratos Costa Afuera ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
- Trámites administrativos ante entidades de orden nacional y autoridades territoriales.
- Asesoría integral al proyecto desde el ámbito jurídico, social y regulatorio.
- Asesoría en procesos de Due Dilligence en el marco de cesión de bloques o en fusión y/o adquisición de empresas. Análisis de riesgo de proyectos.
- Asesoría en procedimiento de cesión de bloques, de acuerdo con los requisitos exigidos por el ente administrador del contrato.
- Informe de auditoría a Programas en Beneficio de las Comunidades, de acuerdo con lo exigido por la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
- Representación legal en procesos judiciales o administrativos en el marco de vías de hecho. Interposición de acciones policivas preventivas o de protección del derecho de servidumbre.





| DERECHO MINERO - ENERGÉTICO

DERECHO DE LOS HIDROCARBUROS

MIDSTREAM

- Asesoría en regulación de transporte por oleoductos.
- Actualización y capacitación en decretos, metodología y valores para liquidar las tarifas concernientes al pago de impuesto por transporte de crudo por oleoducto.
- Auditoría a los impuestos por concepto de transporte por oleoducto y gasoducto cedido a las entidades territoriales a tenor de las previsiones contenidas en el artículo 185 de la Ley 2056 de 2020 y el artículo 52 del decreto 1056 de 1953 Código de Petróleo.
- Identificación de hallazgos que determine una corrección sobre los ajustes de liquidación y recaudo del impuesto de transporte por oleoducto o gasoducto.
- Evaluar y determinar las acciones reclamatorias administrativas o contenciosas en caso de evidenciarse un hallazgo, ante los organismos competentes con el fin de reivindicar los derechos e intereses de la entidad territorial.

| DERECHO MINERO - ENERGÉTICO

DERECHO DE LOS HIDROCARBUROS

DOWNSTREAM

- Asesoría en el marco regulatorio de la distribución minorista de combustible.
- Trámites y reclamaciones ante ente regulador encargado de emitir la asignación de combustible exceptuado en zonas de frontera.
- Negociación de contratos o cláusulas entre distribuidor minorista y distribuidor mayorista.
- Auditoría para verificación de cumplimiento de los requisitos legales y demás disposiciones para la operación de estaciones de servicio.
- Representación legal del distribuidor minorista de combustible en procesos administrativos.
- Representación legal en procesos civiles o conciliatorios por incumplimiento de cláusulas contractuales.





| DERECHO MINERO - ENERGÉTICO

ENERGÍAS RENOVABLES Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

- Asesoría en estructuración de proyectos de generación de energía desde el componente legal.
- Elaboración de contratos y cláusulas especiales, para la ejecución de proyectos de generación de energía.
- Trámites administrativos ante los entes regulatorios con el fin de contar con las autorizaciones, permisos, licencias, etc. para puesta en marcha de la operación.
- Asesoría, análisis y conceptos en materia regulatoria de proyectos de generación de energía proveniente de fuentes renovables.

| DERECHO MINERO - ENERGÉTICO

DERECHO MINERO

- Asesoría jurídica y consultoría en regulación minera

Trámites con entidades de orden nacional y territorial para el desarrollo de proyectos

- Asesoría en cesión de derechos, compra o venta de títulos mineros, elaboración de contratos de operación conjunta, elaboración de contratos y cláusulas especiales con operadores de minas
- Asesoría y gestión integral de la minuta del contrato de concesión ante la Agencia Nacional de Minería
- Asesoría en procesos de formalización minera
- Representación legal en procesos administrativos. Interposición de recursos
- Elaboración y actualización del Plan de Gestión Social y de comunicaciones para empresas del sector minero





I CONSULTORÍA ESPECIALIZADA

Los servicios de consultoría especializada se enfocan en los temas conexos a las áreas de práctica, ofreciendo servicios de consultoría y gestión en aspectos diferentes a lo netamente legal. Dentro de nuestra oferta de servicios se encuentran los siguientes:

- Asesoría y gestión en el régimen del Sistema General de Regalías.
- Asesoría para desarrollo de proyectos bajo la modalidad de Obras por Regalías y Obras por Impuestos.
- Acompañamiento a espacios de conflicto social para dar apoyo legal.
- Apoyo en la elaboración de acuerdos con comunidad.
- Asesoría y elaboración de políticas públicas del sector minero energético.
- Análisis de escenarios políticos regionales y nacionales de cara a elecciones.
- Elaboración de proyectos de inversión social enmarcados en el Programa en Beneficio de las Comunidades PBC.

NUESTROS CLIENTES



SOTO LUNA

— A B O G A D O S —

ASESORÍA JURÍDICA Y CONSULTORÍA ESPECIALIZADA



@SotoLunaAbogados



info@sotolunaabogados.com
santiago@sotolunaabogados.com



www.sotolunaabogados.com